رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٤٧٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٨٤٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/١٧هـ

المَوْضُوعَات

عقد - قرض - صناعي - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - إفلاس المقترض - إفلاس تقصيري - مسؤولية مدير الشركة عن أخطاء الشركة - امتياز دين الدولة.

مطالبة المدعي (صندوق التنمية الصناعية) إلزام المدعى عليهم بدفع المتبقي من القرض الممنوح لشركة من تركة مورثهم - الثابت قيام المدعي بإقراض شركة يرأس مجلس إدارتها مورث المدعى عليهم، وبعد إفلاس الشركة صدر حكم قضائي بكون الإفلاس تقصيرياً تتحمله الإدارة العليا للشركة؛ وعليه قام المدعي بإجراءات استرداد القرض من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة - تضمن النظام مسؤولية مديري الشركة عن أخطاء إدارتهم - مسؤولية مورث المدعى عليهم بصفته رئيس مجلس الإدارة عن سداد القرض - تقرير محكمة الاستئناف بأن الدين يكون في حدود تركة المورث حسب الأنصبة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المستحق للمدعي.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المادة (١٦٨) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢هـ.

- المادة (١٩) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها بتقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ ١٤٤٢/٤/٤هـ للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى ضد المدعى عليهم، جاء فيها: أنه بتاريخ ١٣٩٧/١٠/١٢هـ أبرم الصندوق عقد قرض مع (...) بمبلغ (١٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون ريال، لتمويل إقامة مصنع لإنتاج البطاريات الجافة في المدينة الصناعية بجدة، وقد أفلست الشركة (...)، وتبقى بذمتها من القرض مبلغ قدره (١٥,٢٤٦,٦٦٦) خمسة عشر مليوناً ومئتان وستة وأربعون ألفاً وستمئة وستة وستون ريالاً، وقد صدر حكم قضائي نهائي من الدائرة التجارية العاشرة بديوان المظالم بجدة برقم (١٢٢د/تج/١٠) لعام ١٤٢٧هـ، القاضي بأن: "إفلاس الشركة (...) يعد إفلاساً تقصيرياً"، وقد استرد الصندوق مبلغاً قدره (١٠,١٥٥٤,١٣٤,٤٢) عشرة ملايين ومئة وأربعة وخمسون ألفاً ومئة وأربعة وثلاثون ريالاً واثنان وأربعون هللة، وتبقى من القرض مبلغ قدره (٥,٠٩٢,٥٣١,٥٦) خمسة ملايين واثنان وتسعون ألفاً وخمسمئة وواحد وثلاثون ريالاً وست وخمسون هللة، لم يستلمه الصندوق حتى الآن، وحيث إن (...) كان شريكاً ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك، ويسأل بالتضامن مع المديرين الآخرين عن تعويض الضرر

الذي يصيب الغير جراء تقصيرهم في إدارة الشركة حسب نص المادة (١٦٨) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٤١٢/٧/٣٠هـ، والتي نصت على أنه: "ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام أو نصوص عقد الشركة أو نظامها أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن"، وقد تمثل الضرر الذي لحق بالصندوق في عدم تسديد مستحقاته التي بذمة الشركة، وهو أمر ثابت نتيجة تقصيرهم في إدارة الشركة بموجب الحكم القضائي المشار إليه؛ وبالتالي فإنه يحق للصندوق مطالبتهم بالمبالغ غير المستلمة، ولأن انتقال التركة إلى الورثة لا يسقط الديون المستحقة من أموال التركة لقوله تعالى: ﴿من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين﴾، ولقوله ﷺ: (نفس المؤمن معلقة بدينة حتى يقضى عنه)، واستناداً إلى القاعدة الشرعية: (لا تركة إلا بعد سداد الديون)، فيقدم الصندوق هذه الدعوى ضد ورثة (...)، ويطلب إصدار أمر قضائي على المدعى عليهم بأن يدفعوا كامل مستحقات قرض الصندوق بمبلغ قدره (٥,٠٩٢,٥٣١,٥٦) خمسة ملايين واثنان وتسعون ألفاً وخمسمئة وواحد وثلاثون ريالاً وست وخمسون هللة، من تركة مورثهم (...) رحمه الله. وبقيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها لهذه الدائرة، حددت لنظرها جلسةً بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٥هـ، وفيها قرر ممثل الصندوق أن دعوى جهته وفق صحيفة الدعوى بأسانيدها وطلبها، وتبين عدم حضور المدعى

عليهم أو من يمثلهم، ثم طلبت الدائرة من ممثل الصندوق تقديم صورة واضحة للعقد وما يثبت سداد المدعى عليهم أو مورثهم لجزء من المبلغ المستحق للقرض، وصفة المدعى عليهم مع تقديم المستندات المؤيدة للمطالبة في الصفة والموضوع. وفي جلسة لاحقة اطّلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من ممثل الصندوق والتي جاء فيها: بالنسبة لاستفسار الدائرة عن سداد المدعى عليهم أو مورثهم لجزء من المبلغ المستحق للقرض، فإنه لم يتم سداد أي مبلغ لصالح الصندوق من قبل المدعى عليهم رغم المطالبة المستمرة من الصندوق بطلب السداد، في حين أن الشركاء الآخرين في الشركة قد استجاب غالبيتهم لسداد مستحقات الصندوق حيث تم سداد مبلغ (١٠,١٥٤,١٣٤,٤٢) عشرة ملايين ومئة وأربعة وخمسين ألفاً ومئة وأربعة وثلاثين ريالاً واثنتين وأربعين هللة، من قبل الشركاء الآخرين بعد مطالبتهم بموجب المستندات المقدمة لهم. وبالنسبة لاستفسار الدائرة عن صفة المدعى عليهم، فإن (...) كان شريكاً ورئيس مجلس إدارة شركة (...) والتي قامت بالاقتراض من الصندوق الصناعي، وقد أفلست الشركة، وحيث إن الشريك ورئيس مجلس الإدارة هو (...) أنذآك، ويسأل بالتضامن مع المديرين الآخرين عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير جراء تقصيرهم في إدارة الشركة حسب نص المادة (١٦٨) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٤١٢/٧/٣٠هـ. ثم طلبت الدائرة من ممثل الصندوق أن يقدم للدائرة المستندات المؤيدة لسداد بعض الشركاء مبلغ

القرض. وفي جلسة لاحقة لم يحضر وكيل عن الورثة، ثم طلبت الدائرة من وكيل الصندوق أن يبين عدد الشركاء وقدر نسبة كل واحد منهم بسداد الدين ومستند ذلك نظامياً، كما طلبت منه صورةً واضحةً لما أرفقه سابقاً من سداد بعض الشركاء. وفي جلسة لاحقة اطلعت الدائرة على ما قدمه وكيل الصندوق من صور تثبت سداد بعض الشركاء، وقدم مذكرةً تحدد نسبة كل واحد من الشركاء بسداد الدين، وقد جاء في المذكرة: أن الشركاء وفقاً لعقد تأسيس الشركة هم كل من (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، وقد تم تعديل عقد التأسيس بتاريخ ١٤٠٣هـ، وأصبح الشركاء هم (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، وقد كانت نسبهم في تملك الشركة كما يأتي:

الشريك	الحصة	المبلغ
(...)	٣٩٤٥	٣,٩٤٥,٠٠٠ ريال
(...)	٢٣٦٧	٢,٣٦٧,٠٠٠ريال
(...)	٣١٥٦	٣,١٥٦,٠٠٠ ريال
(...)	٢٤٤٦	٢,٤٤٦,٠٠٠ريال
(...)	٣١٥٦	٣,١٥٦,٠٠٠ريال
المجموع	١٥٠٧٠	١٥,٠٧٠,٠٠٠ريال

وفي جلسة لاحقة اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل الورثة والتي جاء فيها: أولاً: ندفع بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها بعد الموعد المقرر نظاماً لرفع الدعوى، فقد أقام الصندوق دعواه الماثلة طبقاً للمذكور بلائحة دعواه استناداً إلى الحكم الصادر لصالح الصندوق من الدائرة التجارية العاشرة بجدة رقم (١٢٢/د/تج/١٠) لعام ١٤٢٧هـ والصادر في القضية رقم (٢/٨٢٧/ق) لعام ١٤١٥هـ، والقاضي منطوقه:

"حكمت الدائرة بأن إفلاس الشركة (...) يعد إفلاساً تقصيرياً"، والحكم سالف الذكر سند الصندوق في دعواه، وصدر بتاريخ ١٤٢٧/٤/٣هـ، وتم تأييده وأصبح نهائياً واجب النفاذ من دائرة التدقيق الثالثة بحكمها رقم (٦٨) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٦هـ؛ وعليه فإن تاريخ بدء صيرورة هذا الحكم سند الصندوق في دعواه في ١٤٢٨/٢/٢٦هـ، ويكون هو ذاته تاريخ نشوء الحق المدعى به في الدعوى المنظورة، ولما كانت الفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تنص على أنّه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، ومما تقدم يتبين أن تاريخ نشوء حق الصندوق في إقامة الدعوى هو ١٤٢٨/٢/٢٦هـ، ويسقط هذا الحق بدءاً من اليوم التالي لتاريخ مرور عشر سنوات على هذا التاريخ، أي إن تاريخ سقوط حق الصندوق في إقامة دعواه يبدأ من تاريخ ١٤٣٨/٢/٢٦هـ؛ وعليه فإن دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر نظاماً يكون قد وافق صحيح الواقع والنظام وجديراً بالقبول. ثانياً: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث المادة (٢/١٦٥) من نظام الشركات نصت على أن: "يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط

يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن"؛ وعليه فإن النص النظامي سالف الذكر والذي يستند إليه الصندوق في مطالبته قصر المسؤولية على مديري الشركة فقط دون غيرهم من الشركاء، ومورث المدعى عليهم لم يكن المدير أو أحد المدراء للشركة (...) والممنوح لها القرض محل النزاع القضائي المنظور؛ وعليه فإن مورث المدعى عليهم ليس مخاطباً بأحكام المسؤولية التقصيرية الواردة بالنص النظامي سند الصندوق في دعواه، وبينات المدعى عليهم في انتفاء صفة مورثهم كمدير أو أحد المدراء، وذلك فيما يأتي: ١-المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة (...) والمعنون بـ(إدارة الشركة) نصت على أن: "١-للشركة مجلس إدارة مؤلف من الشركاء أو من يعينه الشركاء عنهم، ويعتبر هذا المجلس في حكم الجمعية العمومية للشركة. ٢-يختار مجلس الإدارة أحد اعضائه ليكون عضواً منتدباً للشركة يتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة أدناه..."، ونصت المادة الخامسة عشرة من عقد التأسيس والمعنونة بـ(عضو مجلس الإدارة المنتدب) على أن: "د-للعضو المنتدب بصورة عامة القيام بالأعمال اللازمة لإدارة الشركة بشرط أن تكون ضمن أغراضها التي أنشئت من أجلها...". ٢-يتبين من المادتين سالفتي الذكر أن القائم الفعلي بأعمال الإدارة طبقاً لعقد تأسيس الشركة هو الشريك (...) بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب، وليس مورث المدعى عليهم. ٣-صلاحيات الشريك (...) طبقاً للمادة الخامسة عشرة من عقد تأسيس الشركة هي كامل الصلاحيات المقررة لمدير الشركة، بينما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أي صلاحيات للإدارة بالنسبة

لمورث المدعى عليهم. ٤-توقيع الشريك (...) عن الشركة -بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب- على عقد القرض الممنوح من الصندوق، وكذلك توقيعه بذات الصفة كعضو مجلس الإدارة المنتدب على سند الرهن -مرفق (ج) من مرفقات عقد القرض- ولم يرد أي توقيع لمورث المدعى عليهم على عقد القرض أو سند الرهن، مما تقدم يتبين أن صفة المدير بالشركة تنعقد فقط للشريك (...) دون غيره من الشركاء بما فيهم مورث المدعى عليهم، مما يكون معه مورث المدعى عليهم غير مخاطب بحكم المادة (٢/١٦٥) من نظام الشركات لانتفاء صفته كمدير لشركة (...). وإذا افترض جدلاً وهو ما لا نقرّ بصحته صحة مزاعم الصندوق بأن مورث المدعى عليهم هو مدير الشركة وهو المسؤول بتقصيره عن إفلاس الشركة مما يستوجب التعويض، فإنه وفي تلك الحالة يتمسك المدعى عليهم بالدفع بعدم سماع الدعوى المنظورة إعمالاً لصريح نص المادة (٤/١٦٥) من نظام الشركات والتي نصت على أن: "٤-فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد"، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. وفي جلسة لاحقة اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من ممثل الصندوق والتي جاء فيها: أولاً: دفع وكيل المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الموعد المقرر نظاماً لرفع الدعوى استناداً إلى الفقرة (٦) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ فالرد على ذلك أن نص المادة

الصحيح ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وقد نص على استثناء ما ورد فيه نص خاص من هذه المادة، حيث جاء نص المادة كما يلي: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وقد نص نظام إيرادات الدولة في المادة التاسعة عشرة أن: " دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم"، مما يتضح معه عدم صحة دفع وكيل المدعى عليهم بإسقاط مطالبة الصندوق، كما أن قضاء ديوان المظالم قد استقر على عدم احتساب المدد المحددة لإقامة الدعوى الإدارية المقامة من الجهة الحكومية؛ تغليباً لجانب المصلحة العامة، وقد جاء ذلك مسطوراً في مدونة الأحكام القضائية في القضية رقم (١/٧٩٠/ق) لعام ١٤٢٥هـ. ثانياً: دفع وكيل المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لكون مورثهم ليس مديراً للشركة وأن المدير هو العضو المنتدب الشريك (...)؛ فالرد على ذلك أن مورث المدعى عليهم أحد المديرين، وهو يشغل منصب (رئيس مجلس الإدارة) وفقاً لنظام الشركة، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة على أن: "للشركة مجلس إدارة مؤلف من الشركاء أو من يعينه الشركاء عنهم، ويعتبر هذا المجلس في حكم الجمعية العمومية للشركاء، وقد اختار الشركاء (...) رئيساً لمجلس الإدارة"، وقد كان العقد موافقاً لنص نظام الشركات السابق الصادر عام ١٣٨٥هـ، في المادة (١٦٧): "يدير

الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم ويعين الشـركاء المديرين في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة بمقابل أو بغير مقابل ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين إذا تعددوا، وفي هذه الحالة يحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم المشهر عنها وفقاً لأحكام المادة (١٦٤)"، ويتضح مما سبق صفة مورث المدعى عليهم في الدعوى لكون مورثهم مديراً للشركة وفقاً لما نص عليه عقد الشركة ولا يعفيه من المسؤولية مشاركة غيره معه في الإدارة، ويؤكد صفة مورث المدعى عليهم عن إفلاس الشركة تقصيرياً ما ورد في الحكم القضائي النهائي الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بديوان المظالم بجدة رقم (١٢٢/د/تج/١٠) لعام ١٤٢٧هـ حيث حمل الإدارة العليا مسؤولية فشلها، وعلى رأس الإدارة رئيسها مورث المدعى عليهم، وجاء النص على أنه: "وحيث الثابت أن الأصل في تقارير المدعي -أي الصندوق- الخاصة بمراقبة أداء الشركة المدعى عليها السلامة، وليس ثمة ما يناقضها من خلال مستندات المدعى عليها، بل جاءت تلك التقارير مؤيدة برأي الخبير فإنه يتعين من ثم القول بأن إفلاس الشركة كان ناجماً عن قصور إجراءاتها الإدارية والفنية والمالية وليس بسبب ما ذكرته، وأن الدلائل تشير بشكل قاطع إلى مسؤولية الإدارة العليا للشركة عن فشلها"، وقد صدر منطوق الحكم بأن: "إفلاس الشركة (...) يعد إفلاساً تقصيرياً"، ويؤكد مسؤولية الشركاء بصفتهم مديرين، ومن ضمنهم مورث المدعى عليهم سداد الشركاء جزءاً

من الدين بصفتهم متضامنين حسب نص المادة (١٦٨) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام أو نصوص عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن"، والتي جاءت متوافقة مع المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٤١٢/٧/٣٠هـ. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليهم بأن العضو المنتدب هو صاحب الصلاحية في إدارة الشركة؛ فالرد على ذلك بأن مشاركة أحد الشركاء أو المديرين في الصلاحيات لا يعني إخلاء مسؤولية غيره من المدراء عن التقصير في الإدارة حيث إنه يسأل المديرون بالتضامن وفقاً لما نصت عليه المادة (١٦٨) المشار إليها. كما أن ما ذكره وكيل المدعى عليهم من أن العضو المنتدب هو من وقع على عقد القرض وسند الرهن، ولم يرد توقيع مورث المدعى عليهم؛ فيجاب على ذلك بأن عدم توقيع مورثهم لا يعني عدم كونه مديراً، بل إنه رئيس مجلس الإدارة، ومطالبة المدعى عليهم بسبب تقصير مورثهم في إدارة الشركة، وليس بسبب التواقيع على المستند. ثالثاً: دفع وكيل المدعى عليهم بعدم سماع دعوى المسؤولية ضد مورث المدعى عليهم لسقوط الحق بالتقادم وفقاً للمادة (١٦٥/٤) من نظام الشركات؛ فالرد على ذلك أن المادة التي استند إليها المدعى عليهم وردت في نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧هـ، مما يعني أن المدة تحتسب على القضايا السابقة لصدور النظام من بدأ سريان النظام،

وقد تقدم الصندوق بطلب إلزام ورثة (...) في تاريخ ١٤٣٧/٦/٢٧هـ برقم الطلب (٣٨٠٤٣٧٥٩٥٥) أي بعد صدور النظام بأشهر، وصدر الحكم بعدم الاختصاص، وأن الاختصاص منعقد لديوان المظالم كما تم ذكره آنفاً، إضافةً إلى ما سبق، فإن نظام الشركات جاء لينظم العلاقة بين التجار والشركاء في القضايا المنظورة لدى المحكمة التجارية، وما نحن بصدده دعوى إدارية وليس دعوى تجارية، ولا يصحّ الدفع بسقوط الحق بالتقادم. واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليهم والتي جاء فيها: أولاً: إن نظام إيرادات الدولة قد بدأ سريانه في عام ١٤٣٢هـ، أي بتاريخ لاحق على تاريخ نشوء الحق المدعى به في الدعوى المنظورة، مما يكون معه تمسك الصندوق بتطبيق هذا النظام غير صحيح من الناحية النظامية؛ لأن واقعات الدعوى تخرج عن نطاق السريان الزمني لنظام إيرادات الدولة. ثانياً: عدم صحة ما ذهب إليه وكيل الصندوق بمذكرته من الاستدلال بالحكم الصادر في القضية رقم (١/٧٩٠/ق) لعام ١٤٢٥هـ باعتباره دليلاً على استثناء صندوق التنمية الصناعية السعودي من قواعد التقادم، والحكم سالف الذكر واضح المباني والمعاني في أن الاستثناء من قواعد التقادم يكون في حالة المرفق العام فقط دون غيره من الأحوال، وأن تعريف المرفق العام حدده المنظم على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيه واعتبار صندوق التنمية الصناعية السعودي من المرافق العامة للدولة، حيث نصت المادة الأولى من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ١٤٠٥/١٢/٢٠هـ على أن: "يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه

والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء"، ثم تم تعديل المادة سالفة الذكر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١٤٢٠/٢/٣٠هـ بحيث يضاف إليها النص الآتي: "أضيفت منشآت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى المرافق التي يشملها هذا النظام"؛ وعليه فإنه يتبين عدم صحة استدلال المدعي بالحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم خاصة، وأن المنظم لو أراد اعتبار صندوق التنمية الصناعية السعودي مرفقاً عاماً لنص على ذلك صراحةً، لا سيما وأن نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي صادر قبل نظام حماية المرافق العامة بسنوات. ثالثاً: فيما يخص تفنيد الصندوق للدفع السابق إبداؤه من المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فيتمسك وكيل المدعى عليهم بجميع ما جاء بمذكرته السابقة، لا سيما وأن رد وكيل الصندوق لم يأت بدليل قاطع يفيد أن مورث المدعى عليهم كان هو القائم بأعمال إدارة الشركة، وكذلك فإن جميع ما جاء بمذكرة الصندوق يتناقض مع نص المادة (٢/١٦٥) من نظام الشركات والتي فرقت بشكل صريح بين المديرين والشركاء، وهو ما يحاول الصندوق إقناع الدائرة من خلال أقوال مرسلة غير مؤيدة بأدلة مستندية أو نظامية. وفي جلسة هذا اليوم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من ممثل الصندوق والتي خلصت إلى أن وكيل المدعى عليهم لم يقدم جديداً، وأن الصندوق يؤكد على ما ورد في لائحة دعواه ومذكراته السابقة ويحيل إليها، ويؤكد أن أمواله أموال عامة، ووفقاً للقواعد الشرعية والنصوص

النظامية لا تسقط المطالبة بها بالتقادم، وأن نظام إيرادات الدولة جاء ليؤكد ما كان مستقراً سابقاً من عدم سقوط الحق بالتقادم. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما قدما سابقاً، ونظراً لصلاحية الدعوى للحكم فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يريد من دعواه الحكم بإصدار أمر قضائي على المدعى عليهم بأن يدفعوا كامل مستحقات قرض الصندوق التي يبلغ قدرها (٥,٠٩٢,٥٣١,٥٦) خمسة ملايين واثنان وتسعون ألفاً وخمسمئة وواحد وثلاثون ريالاً وست وخمسون هللة، من تركة مورثهم (...) رحمه الله؛ فإن المحاكم الإدارية مختصة بنظر الدعوى استناداً إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، ومن اختصاص هذه المحكمة مكانياً استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وقد استوفت الدعوى سائر شروط قبولها شكلاً. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليهم من عدم جواز سماع الدعوى للتقادم؛ إذ إن المدعي جهة إدارية، ومال القرض مال عام، وقد نصت المادة (١٩) من نظام إيرادات الدولة

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ على أن: "دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم". وأما عن موضوع الدعوى، فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بصفة مورثهم رئيساً لمجلس إدارة شركة (...) أن يردوا من القرض المدفوع للشركة بموجب عقد القرض المبرم بين الصندوق والشركة (...) بمبلغ قدره (٣٧,٩٠٠,٠٠) سبعة وثلاثون مليوناً وتسعمئة ألف ريال، بتاريخ ١٣٩٧/١٠/١٢هـ، الموافق ١٩٧٧/٩/٢٥م، مبلغاً قدره (٥,٠٩٢,٥٣١,٥٦) خمسة ملايين واثنان وتسعون ألفاً وخمسمئة وواحد وثلاثون ريالاً وست وخمسون هللةً، ولما كانت المادة (١٦٨) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٤١٢/٧/٣٠هـ نصت أنه: "ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام أو نصوص عقد الشركة أو نظامها أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن"، ولما كانت الشركة مستلمة القرض شركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كان الحكم القضائي النهائي الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بديوان المظالم بجدة رقم (١٢٢/د/تج/١٠) لعام ١٤٢٧هـ، والمؤيد من دائرة التدقيق بديوان المظالم بحكمها رقم (٦٨) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١١هـ نص في منطوقه بأن: "إفلاس الشركة (...) يعد إفلاساً تقصيرياً"، وقد جاء في أسباب الحكم: "وحيث الثابت أن الأصل في تقارير المدعي -أي الصندوق- الخاصة بمراقبة أداء الشركة

المدعى عليها السلامة، وليس ثمة ما يناقضها من خلال مستندات المدعى عليها، بل جاءت تلك التقارير مؤيدة برأي الخبير، فإنه يتعين من ثم القول بأن إفلاس الشركة كان ناجماً عن قصور إجراءاتها الإدارية والفنية والمالية وليس بسبب ما ذكرته، وأن الدلائل تشير بشكل قاطع إلى مسؤولية الإدارة العليا للشركة عن فشلها"، ولما كانت المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة نصت على أنه: "للشركة مجلس إدارة مؤلف من الشركاء أو من يعينه الشركاء عنهم، ويعتبر هذا المجلس في حكم الجمعية العمومية للشركاء، وقد اختار الشركاء (مورث المدعى عليهم) رئيساً لمجلس الإدارة"، ونصت المادة (١١) من ذات العقد على أن: "يقوم رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعين أو منفردين وفقاً لما يقرره المجلس تمثيل الشركة والتوقيع عنها في علاقتها مع الغير.."، فإن دلالة ذلك مسؤولية مورث المدعى عليهم بصفته عن الوفاء بما تبقى من القرض. ولما كان المدعى عليهم لم يدفعوا بوفاء مورثهم أو وفائهم بالمديونية؛ فإنه يتعين إلزامهم بسداد ما تبقى من القرض مبلغ قدره (٥,٠٩٢,٥٣١,٥٦) خمسة ملايين واثنان وتسعون ألفاً وخمسمئة وواحد وثلاثون ريالاً وست وخمسون هللةً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام ورثة (...) أن يدفعوا لصندوق التنمية الصناعية السعودي مبلغاً قدره (٥,٠٩٢,٥٣١,٥٦) خمسة ملايين واثنان وتسعون ألفاً وخمسمئة وواحد وثلاثون ريالاً وست وخمسون هللة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: بأن الدين يكون في حدود التركة حسب الأنصبة.